

[5] 가설건축물 설치에 따른 제소 전 화해 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제22조(용도 변경 및 가설건축물 등 설치)에 따르면 피대부자가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 가설건축물 등을 설치하는 경우에는 설치면적 및 설치도면 등을 제출받아 확인하여야 한다고 되어 있고
 - 총괄청(기획재정부)에서 정한 「임대국유지상 설치가능 한 시설물 허용지침」에 따르면 가설건축물 설치를 허용하면서 원상회복이 필요한 경우에는 민사소송법 제385조1)에 따라 당사자 간 합의에 의거 지방법원에 화해 신청 후 화해조서2)를 작성하도록 하되
 - 국유재산 관리기관이 임대목적, 기간 및 시설물의 종류를 감안하여 시설물 철거 등 원상회복이 확실시 된다고 인정하는 경우에는 제소 전 화해내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 정구로 대체할 수 있다고 되어 있고

-
- 1) 민사소송법 제385조(화해신청의 방식) ①민사상 다툼에 관하여 당사자는 청구의 취지·원인과 다투는 사정을 밝혀 상대방의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원에 화해를 신청할 수 있다.
②당사자는 제1항의 화해를 위하여 대리인을 선임하는 권리를 상대방에게 위임할 수 없다.
③법원은 필요한 경우 대리권의 유무를 조사하기 위하여 당사자본인 또는 법정대리인의 출석을 명할 수 있다.
④화해신청에는 그 성질에 어긋나지 아니하면 소에 관한 규정을 준용한다.
- 2) 계약기간 만료 또는 계약서상에 명기된 계약해제 사유가 발생하여 계약이 해제된 경우, 또는 국유재산 관리청이 허용한 시설물과 상이하게 시설물을 설치한 경우에는 임차인은 임대국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, 이 경우 임차인이 국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, 임차인이 상기 사유로 가설시설물을 철거하는 때에는 가설시설물 시설비 및 권리금 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, 임차인의 영업행위로 발생한 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항을 내용으로 함

△ 원상회복이 불필요한 경우에는 계약만료 또는 계약해제 시 동 시설물에 대한 일체의 권리를 포기한다는 취지의 공증 각서를 시설물 설치를 허용하는 때에 징구³⁾하여야 한다고 되어 있음

○ 한편, 같은 요강 제26조(가설건축물등의 설치확인)에 따르면 가설건축물 등의 설치를 허가하는 경우에는 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 일치하는지 여부를 확인 하도록 되어 있고

- 가설건축물 등의 설치내용이 당초의 허가내용과 일치하지 않을 경우에는 지체 없이 허가내용대로 조치할 것과 불이행시 철거 및 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하여야 한다고 되어 있음

□ 그런데, 대전충남지역본부에서 관리 중인 국유재산 중 가설 건축물 설치를 허가한 26건의 제소 전 화해 및 공증각서 징구 실태를 점검한 결과

i) 가설건축물 설치 허가 시 제소 전 화해조서 미작성 등 관리 부적정

○ 2012. 12. 27. 총괄청으로부터 수탁 받은 ‘충청남도 공주시 사곡면’ 소재 국유재산 중 일부 면적 4,912m²에 대하여 2015. 4. 6. 피대부자 ∇∇∇∇(주)와 대부계약(계약기간 : 2015. 4. 7. ~ 2020. 4. 16., 최초대부료 : 1,014,320원)을 체결하고

3) 민사집행법 제56조(그 밖의 집행권원)에 따르면 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적혀 있는 것만 강제 집행이 가능하므로 제 공증각서 작성시에도 피대부자가 강제집행을 승낙한 취지를 명시적으로 표시하여 작성하여야 향후 강제집행이 가능함

- 2015. 4. 7. 피대부자 ∇∇∇∇(주)이 설치허가를 요청한 [표 2] 및 [표 3]의 가설건축물을 국유재산의 지상에 설치하도록 승인하고 토지사용승낙서를 교부하면서 원상회복을 위한 이행보증금 174,550,500원을 증권으로 수령하였으나

△ 국유재산의 지상에 건축물의 연면적이 2,370㎡에 이르는 건축물이 3동이 설치되었는데도 해당 건축물이 조립식 샌드위치 판넬조로 원상회복이 용이하고 신청인이 신용도가 높은 대기업이라는 이유로 제소 전 화해조서 작성을 생략하고 강제집행을 승낙하는 취지를 명시하지 않은 공증각서만 청구하는 등 부적정하게 업무를 처리한 사실이 있고

[표 2] ‘충남 공주시 사곡면’ 소재 국유재산의 가설건축물 설치 현황

(단위 : m)

순번	내역	규격	면적	용도	구조
----	----	----	----	----	----

“기재생략”

[표 3] ‘충남 공주시 사곡면’ 소재 국유재산에 설치된 가설건축물 사진

구분	항공사진	현장사진
----	------	------

“기재생략”

- 2006. 11. 16. 총괄청으로부터 수탁 받은 ‘대전광역시 유성구’ 소재 국유재산에 대하여 2018. 8. 27. 피대부자 △△△과 대부 계약(계약기간 : 2018. 8. 24. ~ 2023. 8. 23., 최초대부료 : 2,618,000원)을 체결하고

- 2018. 8. 31. 피대부자 △△△이 설치허가를 요청한 3동의 컨테이너 박스를 국유재산의 지상에 설치하도록 승인하고 토지사용승낙서를 교부하면서 원상회복을 위한 이행보증금 3백만 원을 증권으로 수령하였으나 컨테이너 박스가 원상회복이 용이하다는 이유로 제소 전 화해조서 작성을 생략하고 공증 각서도 징구하지 않는 등

△ [표 4]와 같이 총 18건의 가설건축물 설치를 허가하면서 제소 전 화해조서를 작성하거나 공증각서를 징구하지 않고 토지사용승낙서를 교부하여 주는 등 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음

[표 4] 제소 전 화해조서 및 공증각서 미작성 명세

(단위 : m)

순번	국유재산 소재지	피대부자	구조	규격	설치승인일
----	----------	------	----	----	-------

“기재생략”

ii) 가설건축물 설치 허가 확인 불철저

- 2006. 11. 16. 축산연구소로부터 인수한 '대전광역시 유성구' 소재 국유재산에 대하여 2017. 12. 29. 피대부자 ○○○○와 대부계약(계약기간 : 2017. 12. 29. ~ 2022. 12. 28., 최초대부료 : 4,811,000원)을 체결하고
 - 2018. 4. 20. 피대부자 ○○○○가 설치허가를 요청한 컨테이너 박스 1동을 국유재산 지상에 설치하도록 승인하고 토지사용승낙서를 교부하였는데도 감사일 현재까지 가설건축물이 설치된 현장을 확인하지 않았고
- '충청남도 천안시 동남구' 소재 국유재산에 대하여 2016. 8. 1. 피대부자 ◇◇◇◇와 대부계약(계약기간 : 2016. 7. 29. ~ 2021. 7. 28., 최초대부료 : 137,000원)을 체결하고
 - 2016. 11. 17. 피대부자 ◇◇◇◇가 설치허가를 요청한 비닐온실을 국유재산 지상에 설치하도록 승인하고 토지사용승낙서를 교부하였는데도 설치승인일로부터 139일이 지난 2017. 4. 5.에야 가설건축물이 설치된 현장을 확인하는 등
- △ [표 5]와 같이 17건의 가설건축물을 국유재산 지상에 설치하도록 허가해준 후에 감사일 현재까지 현장을 확인하지 않았거나 1개월 이상 지나서 현장을 확인한 사실이 있음

[표 5] 가설건축물 설치 현장 미확인 또는 지연 명세

순 번	국유재산 소재지	파대부자	구조	규격	설치 승인일 (A)	설치 확인일 (B)	지연 일수 (B-A)일
--------	----------	------	----	----	------------------	------------------	--------------------

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 대전충남지역본부장은 국유재산에 가설건축물 설치를 허가하면서 제소 전 화해조서를 작성하지 않은 1건 및 공증각서를 징구하지 않은 18건에 대하여 제소 전 화해조서를 작성하거나 공증각서를 징구하고, 가설건축물 설치허가 이후에는 1개월 이내에 현장을 확인하는 등 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)